



PUTUSAN

Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOKO PAMUNGKAS alias DENOK bin (almarhum) SRIYONO;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/28 Juli 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Cinderejo Lor, RT 001, RW 005,
Kelurahan/Desa Gilingan, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Tukang Parkir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa JOKO PAMUNGKAS alias DENOK bin SRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat neto 4,03928 (empat nol koma tiga sembilan dua delapan) gram yang terbungkus kertas warna putih dan lakban warna cokelat, setelah diambil untuk sampel pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih menjadi 4,02733 (empat koma nol dua tujuh tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah wadah yang berisi *urine*;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AD 4140 HH, beserta STNK atas nama Supatmi, Alamat Cinderejo Kidul, RT 001, RW 008, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ366473, Nomor Mesin E3R2E3146463;Dikembalikan kepada Saksi Supatmi binti (almarhum) Sungkono;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V2029 warna hitam beserta SIM card 0895354826060;Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 12 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PAMUNGKAS alias DENOK bin SRIYONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,03928 (empat koma nol tiga sembilan dua delapan) gram yang terbungkus kertas warna putih dan lakban warna cokelat, setelah diambil untuk sampel pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih menjadi 4,02733 (empat koma nol dua tujuh tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah wadah yang berisi urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AD 4140 HH, beserta STNK atas nama Supatmi, Alamat Cinderejo Kidul, RT 001, RW 008, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ366473, Nomor Mesin E3R2E3146463;
- Dikembalikan kepada Saksi Supatmi binti (almarhum) Sungkono;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025



- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V2029 warna hitam beserta SIM card 0895354826060;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 824/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 12 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PAMUNGKAS alias DENOK bin SRIYONO tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JOKO PAMUNGKAS alias DENOK bin SRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,03928 (empat koma nol tiga sembilan dua delapan) gram yang terbungkus kertas warna putih dan lakban warna cokelat, setelah diambil untuk sampel pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih menjadi 4,02733 (empat koma nol dua tujuh tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah wadah yang berisi *urine*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AD 4140 HH, beserta STNK atas nama Supatmi, Alamat Cinderejo Kidul, RT 001, RW 008, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Nomor Rangka MH3SE88H0NJ366473, Nomor Mesin E3R2E3146463;

Dikembalikan kepada Saksi Supatmi binti (almarhum) Sungkono;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V2029 warna hitam beserta SIM card 0895354826060;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta Pid.Sus/2024/PN Wng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta Pid.Sus/2024/PN Wng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tersebut sebagai Pemohon Kasasi I

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 7 November 2024;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wonogiri Nomor 52/Akta Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 11 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri pada tanggal 31 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 7 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024. Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan permohonannya untuk mencabut perkara kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri sebelum perkara kasasi tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 247 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Subsidaire, karena pada Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan dalam dakwaan Primair;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* telah mengadili tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta yang terungkap Terdakwa ditangkap pada saat akan mengambil ranjauan paket Narkotika jenis sabu-sabu atas suruhan Sdr. Hendro, saat ditangkap Terdakwa telah mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih serbuk kristal 4,03829 (empat koma nol tiga delapan dua sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan petunjuk yang dikirimkan lewat *web* oleh Sdr. Hendro melalui *handphone* dan mendapatkan imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipecah dan dibawa ke Solo, akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan petunjuk lagi dari Sdr. Hendro karena sudah ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada saat akan mengambil ranjauan paket Narkotika jenis sabu-sabu atas suruhan Sdr. Hendro, saat ditangkap Terdakwa telah mengambil paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,03829 (empat koma nol tiga delapan dua sembilan) gram;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas beralasan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan adil menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan kualitas kejahatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana dengan memperhatikan perkara lain yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas pembedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 824/PID.SUS/ 2024/PT SMG tanggal 24 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menerima permohonan pencabutan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa **JOKO PAMUNGKAS alias DENOK bin (almarhum) SRIYONO**, yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 824/PID.SUS/ 2024/PT SMG tanggal 24 Oktober 2024 tersebut;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 824/PID.SUS/ 2024/PT SMG tanggal 24 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 12 September 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PAMUNGKAS alias DENOK bin (almarhum) SRIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,03928 (empat koma nol tiga sembilan dua delapan) gram yang terbungkus kertas warna putih dan lakban warna cokelat, setelah diambil untuk sampel pemeriksaan Laboratoris, sisa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 4,02733 (empat koma nol dua tujuh tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah wadah yang berisi *urine*;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi AD 4140 HH, beserta STNK atas nama Supatmi, Alamat Cinderejo Kidul, RT 001, RW 008, Kelurahan Gilingan,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Nomor Rangka
MH3SE88H0NJ36 6473, Nomor Mesin E3R2E3146463;

Dikembalikan kepada Saksi Supatmi binti (almarhum) Sungkono;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo V2029 warna hitam beserta
SIM card 0895354826060;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari **Selasa**, tanggal **15 April 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan **Dr. H. Achmad Setyo
Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim
Anggota serta **Muhammad Arsyad, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,
Ttd./

Muhammad Arsyad, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2082 K/Pid.Sus/2025